

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2640/2538

นายไลอย์ มะหิเดช
นางงาม หล้าอ่อน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 144, มาตรา 249

ปัญหาว่าจำเลยแต่ฝ่ายเดียวจะถอนคำทำที่ให้ส่งสัญญาฎีกาไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้โดยโจทก์ไม่ยินยอมได้หรือไม่นั้น จำเลยเคยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 มาครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยว่า คำทำดังกล่าวเป็นการที่คู่ความสละประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานไว้โดยยึดเอาผลตามคำทำเป็นข้อยุติ จำเลยหาอาจยกเลิกคำทำแต่ฝ่ายเดียวได้ไม่ แต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาตามคำทำแล้ว ศาลชั้นต้นจะต้องพพากษาไปตามข้อตกลงนั้นให้ตรงตามคำทำทุกประการ จึงพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้ง ปัญหาดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่แล้ว จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งในปัญหาดังกล่าวอีก จึงเป็นการดำเนินกระบวนการที่ต้องห้ามตามป.วิ.พ.มาตรา 144 แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้อีกก็เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

การพิพากษาให้ตรงตามคำทำตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 นั้น หมายถึง การที่จะต้องส่งสัญญาฎีกาไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ว่าเป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อของจำเลยหรือไม่ แล้วพิพากษาไปตามคำทำอันมีผลเป็นการสละประเด็นข้อพิพาทอื่นด้วย เมื่อศาลชั้นต้นได้ส่งเอกสารที่มีลายมือชื่อของจำเลยไปตรวจพิสูจน์

ตามคำทำและพิพากษาใหม่แล้ว จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตรงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้ว

การพิพากษาให้ตรงตามคำทำตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 นั้น หมายถึง การที่จะต้องส่งสัญญาฯไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ว่าเป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อของจำเลยหรือไม่ แล้วพิพากษาไปตามคำทำอันมีผลเป็นการสละประเด็นข้อพิพาทอื่นด้วย เมื่อศาลชั้นต้นได้ส่งเอกสารที่มีลายมือชื่อของจำเลยไปตรวจพิสูจน์ตามคำทำและพิพากษาใหม่แล้ว จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตรงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้ว

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด - นายสำเริง กมลละคร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายयरรอง ปานูราช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ